**คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๙๑/๒๕๖๙**

**นาย ก** **โจทก์**

**บริษัท อ จำกัด** **จำเลยที่ ๑**

**นาย จ** **จำเลยที่ ๒**

**พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง**
**พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕**

**เรื่อง** **โจทก์ฟ้องให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยที่ ๑ จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทย ส่วนบริษัท ท เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์ทำสัญญาจ้างแรงงานกับบริษัท ท ได้รับค่าจ้างจากบริษัท ท และทำงานอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับการทำงานของ บริษัท ท จำเลยที่ ๑ ไม่ได้เป็นคู่สัญญาด้วย โจทก์ไม่อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๑ และไม่ได้กำหนดวันเวลาเข้าออกงาน ทั้งโจทก์มาทำงานให้จำเลยที่ ๑ ในประเทศไทยตามคำสั่งของบริษัท ท ดังนั้น จำเลยที่ ๑ จึงไม่ใช่นายจ้างของโจทก์ ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์**

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ ผลิต ซ่อมแซม และยกเครื่องส่วนประกอบเครื่องบิน จำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการ เดิมเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โจทก์เข้าทำสัญญาจ้างงานกับบริษัท ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทแม่ของจำเลยที่ ๑ เดิมมีชื่อว่า บริษัท ซ จำกัด โจทก์ทำงานตำแหน่งประธานฝ่ายปฏิบัติการในประเทศไทย ได้รับเงินเดือนปีละ ๒๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ กำหนดจ่ายทุก ๒ สัปดาห์ ค่าที่พักอาศัยไม่เกินเดือนละ ๓,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ค่าเล่าเรียนบุตร สวัสดิการรถยนต์พร้อมพนักงานขับหรือรับเงินค่ารถเดือนละ ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมบัตรเติมน้ำมัน ค่าใช้จ่ายการย้ายถิ่นฐานมาที่ประเทศไทย ค่าใช้จ่ายในกรณีส่งตัวกลับประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี (โบนัส) ทุกไตรมาส ต่อมาบริษัท ป ได้ซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัท ซ จำกัด จำเลยที่ ๑ จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัท อ จำกัด จำเลยที่ ๑ ได้เสนอการจ้างงานโจทก์ให้ทำงานกับจำเลยทั้งสองต่อไปในตำแหน่ง Vice President โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นนายจ้างโจทก์เช่นเดิม จำเลยทั้งสองกำหนดจ่ายเงินเดือนโจทก์เพิ่มปีละ ๒๕๘,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินเดือนละ ๒๑,๓๕๒.๓๒ ดอลลาร์สหรัฐ ค่าเช่าที่พักเพิ่มเป็นเดือนละ ๔,๑๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๔๕๒.๓๒ ดอลลาร์สหรัฐ ค่าตอบแทนพิเศษ ๑๒๔,๓๘๓ ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีข้อตกลงว่าโจทก์จะได้รับเงินเมื่อครบ ๒๔ เดือน นับแต่วันที่ได้ซื้อกิจการเรียบร้อย ต่อมาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์และให้มีผลในวันดังกล่าว หนังสือเลิกจ้างดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการทำงาน โจทก์ไม่ได้กระทำผิด การที่จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์

ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๕,๔๕๒.๓๒ ดอลลาร์สหรัฐ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๙,๘๕๔.๙๒ ดอลลาร์สหรัฐ ค่าชดเชย ๒๐๓,๖๑๘.๕๖ ดอลลาร์สหรัฐ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกลับภูมิลำเนา ๑๕,๕๑๐ ดอลลาร์สหรัฐ ค่าขนส่งทรัพย์สินส่วนตัวกลับประเทศ ๑๙,๘๓๒ ดอลลาร์สหรัฐ ค่าตอบแทนพิเศษในการทำงาน ๑๒๔,๓๘๓ ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนต่างภาษี ๓๒,๗๙๙ ดอลลาร์สหรัฐ โบนัสประจำปีไตรมาสที่ ๔ เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๔๐๗,๒๓๗.๑๒ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าว นับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และเสียเงินเพิ่มร้อยละสิบห้าของสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี และค่าชดเชยที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลา ๗ วัน จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยทั้งสองออกหนังสือรับรองการทำงานให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า บริษัท ป เป็นนิติบุคคลจดเบียนตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา มีบริษัทในเครือทั่วโลก การประกอบกิจการจะส่งลูกจ้างหรือของบริษัทในเครือไปทำงานที่ประเทศต่าง ๆ รวมถึงในประเทศไทยให้แก่จำเลยที่ ๑ เพื่อให้บริหารและดูแลกิจการแทนบริษัท ป จำเลยที่ ๑ เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ช จำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างของบริษัท พ ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท ล นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ป จำเลยที่ ๒ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บังคับบัญชาโจทก์และเป็นกรรมการจำเลยที่ ๑ ในนามโดยทำงานประจำให้บริษัท พ และอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ได้เป็นลูกจ้าง ไม่ได้ทำงาน และไม่ได้รับค่าจ้างจากจำเลยที่ ๑ เดิมจำเลยที่ ๑ ใช้ชื่อว่า บริษัท ซ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ท โจทก์ทำสัญญาจ้างแรงงานกับบริษัท ท และบริษัทมอบหมายให้โจทก์มาทำงานในประเทศไทยให้แก่จำเลยที่ ๑ ตำแหน่งประธานฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่ดูแลกิจการและการประกอบการของจำเลยที่ ๑ โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ บริษัท ท จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ ต่อมาเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ กลุ่มบริษัท ท ได้ขายหุ้นและกิจการให้แก่กลุ่มบริษัท ป เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จำเลยที่ ๑ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อ จำกัด ในการซื้อขายกิจการกลุ่มบริษัท ท และกลุ่มบริษัท ป ประสงค์ให้โจทก์ทำงานในประเทศไทยจึงตกลงโอนย้ายโจทก์ให้ไปเป็นลูกจ้างของบริษัท พ โจทก์ยินยอมโดยไปทำงานในตำแหน่งเดิมต่อไป หลังจากซื้อขายกิจการบริษัท ท โดยบริษัท ร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ จากนั้น บริษัท พ จึงคืนค่าจ้างของโจทก์และลูกจ้างเดิมของบริษัท ท ให้แก่บริษัท ร จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ทำสัญญาจ้างกับโจทก์ และไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ โจทก์ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ ดังนั้น จึงไม่ใช่นายจ้างโจทก์ และค่าจ้างอัตราสุดท้ายโจทก์ปีละ ๒๕๘,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ไม่ถูกต้อง แต่เป็นปีละ ๒๕๖,๒๒๗.๙๒ ดอลลาร์สหรัฐ หรือสัปดาห์ละ ๔,๙๒๗.๕๖ ดอลลาร์สหรัฐ กำหนดจ่ายทุก ๒ สัปดาห์ เป็นเงิน ๙,๘๕๔.๙๒ ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนค่าเช่าบ้าน บริษัท พ ตกลงจ่ายให้โจทก์เดือนละ ๔,๑๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เป็นสวัสดิการช่วยเหลือโจทก์และครอบครัว จึงไม่ใช่ค่าจ้าง และเหตุผลในการที่บริษัท พ เลิกจ้างโจทก์ เนื่องจากปกปิดเรื่องการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ทุจริตต่อหน้าที่ โดยใช้ทรัพย์สินของจำเลยที่ ๑

ในทางที่ไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตน มีพฤติกรรมอันเป็นการผิดจริยธรรม จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทย ส่วนบริษัท ท เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน โจทก์ทำสัญญาจ้างแรงงานกับบริษัท ท ได้รับค่าจ้างและเงินต่าง ๆ จากบริษัทดังกล่าว ก่อนมีการซื้อขายกิจการระหว่างกลุ่มบริษัท ท และกลุ่มบริษัท ป โจทก์ทำงานอยู่ภายใต้ระเบียบการดำเนินธุรกิจที่ดี เป็นระเบียบข้อบังคับการทำงานที่ออกโดยบริษัท ท จำเลยที่ ๑ ไม่ได้เป็นคู่สัญญาด้วย โจทก์ไม่อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๑ และไม่ได้กำหนดวันเวลาเข้าออกงาน โจทก์จะเข้าทำงานวันใดเวลาใดก็ได้ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานต่อจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโจทก์ ทั้งโจทก์มาทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ ในประเทศไทยตามคำสั่งของบริษัท ท ดังนั้นช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัท ท เป็นนายจ้างของโจทก์ ไม่ใช่จำเลยที่ ๑ สำหรับจำเลยที่ ๒ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในช่วงก่อนมีการซื้อขายกิจการระหว่างกลุ่มบริษัท ท และกลุ่มบริษัท ป จำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างของบริษัท ท เช่นเดียวกับโจทก์ และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บังคับบัญชาโจทก์เท่านั้น ทั้งในช่วงที่โจทก์และจำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างของบริษัท ท ก็ปรากฏว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๑ แต่อย่างใด จำเลยที่ ๒ เพิ่งเป็นกรรมการจำเลยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงปัจจุบัน ดังนั้น จึงไม่ใช่นายจ้างโจทก์เช่นกัน เมื่อพิจารณาสัญญาการโอนและการรับโอนสัญญาจ้างของโจทก์ก็ปรากฏว่า บริษัท ท (ผู้โอน) และบริษัท พ (ผู้รับโอน) นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ป ตกลงโอนย้ายโจทก์ไปเป็นลูกจ้างของบริษัท พ นอกจากนี้ยังได้ความว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ แต่เป็นบริษัท พ เป็นผู้จ่ายค่าจ้าง โบนัส และสวัสดิการตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื่อพิจารณาเอกสารการชำระค่าจ้างประกอบกับที่โจทก์ถูกโอนมาเป็นลูกจ้างของบริษัท พ จึงเชื่อว่าบริษัท พ จ่ายค่าจ้างให้โจทก์จริง จึงเป็นนายจ้างโจทก์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ และเมื่อจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่นายจ้างโจทก์ จำเลยที่ ๒ ในฐานะกรรมการจำเลยที่ ๑ จึงไม่ใช่นายจ้างโจทก์เช่นกัน ส่วนที่จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเช่าบ้านให้โจทก์นั้น ตามสัญญาจ้างแรงงาน ข้อ ๕ ระบุว่า เป็นเบี้ยเลี้ยงสำหรับการมอบหมายงานในต่างประเทศ อันแสดงว่าบริษัท พ โดยจำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเช่าบ้านให้โจทก์ เนื่องจากเป็นชาวต่างชาติมาทำงานกับจำเลยที่ ๑ ที่ประเทศไทยเท่านั้น เป็นการจ่ายเพื่อช่วยเหลือเป็นสวัสดิการ มิใช่เงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาทำงานปกติ จึงมิใช่ค่าจ้าง และที่จำเลยที่ ๑ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้แก่โจทก์ก็เป็นการดำเนินการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เนื่องจากโจทก์เป็นชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทยและให้โจทก์สามารถทำงานในประเทศไทยได้เท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างโจทก์ จำเลยทั้งสองจึงไม่ใช่นายจ้างโจทก์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ จึงไม่ต้องรับผิด

จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี และเงินเพิ่มทุกระยะเวลา ๗ วัน ค่าขนส่งทรัพย์สินส่วนตัวของโจทก์กลับประเทศ ค่าตอบแทนพิเศษในการทำงาน โบนัสประจำปีไตรมาสที่ ๔ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกลับภูมิลำเนาให้แก่โจทก์ ทั้งไม่ต้องออกหนังสือสำคัญแสดงการทำงานให้แก่โจทก์ และไม่จำต้องวินิจฉัยในประเด็นว่าจำเลยทั้งสองต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์หรือไม่ เนื่องจากไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง

โจทก์อุทธรณ์ว่า สัญญาจ้างแรงงานเป็นเรื่องเฉพาะตัวระหว่างคู่สัญญา นายจ้างไม่อาจบังคับโอนย้ายลูกจ้างตามอำเภอใจได้ หลังจากที่กลุ่มบริษัท ป ซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท ท แล้ว การจ้างโจทก์เป็นการจ้างระหว่างกันใหม่ตามสัญญา แต่การซื้อขายกิจการของกลุ่มบริษัท ท กับกลุ่มบริษัท ป นั้น โจทก์ไม่เคยรู้เห็นหรือให้ความยินยอมและไม่มีชื่อของโจทก์เข้าไปเกี่ยวข้อง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าหลังจากโอนขายกิจการแล้วมีการตกลงย้ายโจทก์ไปเป็นลูกจ้างของบริษัท พ และบริษัทดังกล่าวมอบหมายให้โจทก์ทำงานกับจำเลยที่ ๑ ต่อไปโดยรายงานผลการทำงานต่อจำเลยที่ ๒ เช่นเดิม เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อน โจทก์ไม่เคยทราบว่าบริษัท พ เข้ามาเกี่ยวข้องและมาเป็นนายจ้างของโจทก์ตามข้อกล่าวอ้างของจำเลยได้อย่างไร และการซื้อกิจการเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ซื้อกิจการจะโอนความเป็นลูกจ้างของโจทก์ไปให้บุคคลใดหรือนิติบุคคลย่อมไม่อาจทำได้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยที่โจทก์ไม่ยินยอม นอกจากนี้เมื่อโอนขายกิจการแล้วจำเลยที่ ๒ ยอมรับว่าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บังคับบัญชาโจทก์เรื่อยมา จนกระทั่งออกหนังสือเลิกจ้าง จำเลยที่ ๒ เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลได้กระทำการแทนในการบังคับบัญชาโจทก์ ถือว่าเป็นนายจ้างโจทก์ด้วย จึงต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์นั้น อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังยุติว่าขณะที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์นั้น จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ ในฐานะกรรมการไม่ได้เป็นนายจ้างโจทก์ กรณีจึงไม่จำต้องวินิจฉัยถึงมูลเหตุแห่งการเลิกจ้างเพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลง

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

**หมายเหตุ** คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

---

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา